

1502981-98.2021.8.26.0451

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Ana Claudia Madeira de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/06/2022

... Rel. Ministro FELIX FISCHER - j. 23/10/2018) g.n.

"Tráfico de entorpecentes. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das palavras dos policiais. Condição funcional que, por si só, não afasta a credibilidade dos seus relatos. Precedentes. Comércio evidenciado pelas circunstâncias da apreensão. Desnecessidade de prova de atos de mercancia. Conduta típica, ademais, que se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

1ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Bairro dos Alemães, Piracicaba - 13419-100 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1502981-98.2021.8.26.0451

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2222798/2021 - 05º D.P. PIRACICABA, 14231214 - 05º D.P. PIRACICABA, 1254465/21/020 - 05º D.P. PIRACICABA, 788/21/528 - 05º D.P. PIRACICABA, 2222798 - 05º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

"GORDO" e outro

Réu Preso

Contr. nº 2021/000907

Aos 14 de junho de 2022, às 13:30 horas, por meio de audiência virtual realizada pelo aplicativo Microsoft Teams, nos moldes do Comunicado CGJ nº 284/2020 e em observância ao Provimento CSM 2651/2022 e a Resolução 850/21, da 1ª Vara Criminal do Foro de Piracicaba, Comarca de Piracicaba, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). Ana Claudia Madeira de Oliveira, comigo assistente judiciária ao final nomeada, o(a) representante do Ministério Público, Dr(a). José Eduardo de Souza Pimentel foi aberta a tele-audiência para instrução, debates e julgamento nos autos da ação supra.

Presente o réu GUILHERME DOS SANTOS MACIEL (preso Penit. de Piracicaba). Presente a Defensoria Pública na pessoa da Dra. KAREEN PATRÍCIA BANDEIRA PEREIRA FERREIRA.

Presente(s) a(s) testemunha(s) comuns: Luiz Antônio de Sá, PC Celso Lino de Oliveira e PC Cláudio Rogério da Silva Machado

Antes do início da audiência, foi realizada uma fotografia do acusado e de duas outras pessoas que guardavam semelhança com ele para que fossem exibidas às vítimas para que fosse realizado o reconhecimento, nos termos do art. 226 do CPP e conforme determinado, o que foi aceito pelas partes (imagem exibida durante a audiência). Foi (foram) realizada(s) fotografia(s) do(s) documento(s) de identificação exibidos pela(s) testemunha(s), o que foi aceito pelas partes, (imagem(ns) exibida(s) durante audiência).

INICIADOS OS TRABALHOS, foi assegurada à defesa oportunidade para entrevista reservada com o(a) acusad(a) e todos os presentes foram retirados da sala,

inclusive a M.M. Juíza, seu(sua) assistente e o Promotor de Justiça, de modo a não terem acesso a conversa privada entre o(a) ré(u) e sua defesa.

Pela MM. Juíza foi consignado que: "As testemunhas serão inquiridas cada uma de per si, de modo que não ouçam os depoimentos umas das outras, assim, conduzo os trabalhos, conforme determina o art. 210 do CPP".

Nos termos do artigo 217 do C.P.P., a pedido da testemunha Luiz, o réu permaneceu sem contato visual com a mesma, fora da sala de audiência virtual.

Após a identificação pessoal, o(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s) arrolada(s) pela(s) parte(s) (Luiz, PM Celso e PM Cláudio) e em seguida o interrogatório do réu foi captado e gravado em áudio e vídeo.

A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi declarada encerrada a instrução, determinando que as partes se manifestassem para requerimentos acerca de eventuais diligências.

Dada a palavra ao Ministério Público e Defesa(s), nada foi requerido.

Em seguida, pelo(a) MM. Juiz(a) foi determinado que as partes se manifestassem em alegações finais.

Pelo(a) Dr(a). Promotor(a) de Justiça foi dito o seguinte: MM. Juiz(a).GUILHERME DOS SANTOS MACIEL, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal. De acordo com a denúncia, no dia 14 de julho de 2021, por volta das 10 horas e 15 minutos, na rua Luiz Pedrosa de Barros nº 119, bairro Santa Terezinha, nesta cidade e comarca, GUILHERME e o vulgo "Gordo" (demais dados de qualificação ignorados), em concurso, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de simulacro de arma de fogo, o veículo Peugeot 208 Allure PK de placas DIL7B19, pertencente à vítima Luiz Antônio de Sá (fls. 3 e 20/22). Apurou-se que GUILHERME e "Gordo" se uniram para praticar roubos de veículos e, juntos, subtraíram para si diversos automóveis em Piracicaba e região (cf. relatório policial de fls. 10/12 e termo de fls. 13). Quanto ao roubo apurado nestes autos, na data e local informados, a dupla abordou a vítima defronte à residência dela e anunciou o "assalto" (fls. 20). Os roubadores, que tinham em seu poder um simulacro de arma de fogo, encostaram o objeto nas costas do ofendido e exigiram que ele lhes entregasse a chave do veículo. Na sequência, mandaram que Luiz informasse se o carro possuía algum "segredo", sob ameaça de morte da vítima e da esposa. GUILHERME e seu comparsa adentraram o veículo alheio e se evadiram do local, consumando-se a subtração. É dos autos que o acusado acabou sendo preso em flagrante pela prática de um outro roubo de veículo e, quando confrontado com as imagens dessa ocorrência captadas por câmeras de segurança, confessou a conduta ilícita (fls. 10, 13/14). O processo teve trâmite regular, cf. fls. 58, 76/77, 86 e 110/111. A materialidade delitativa foi comprovada, especialmente pelo AEA de fls. 21 e fls. 58/59, boletim de ocorrência de fls. 3/6 e termos de declarações das vítimas e testemunhas. A autoria também foi determinada na prova oral coligida. A vítima Luiz Antonio contou sobre a dinâmica dos fatos. Disse que estava em frente à sua residência, lavando a garagem, quando foi surpreendido por um indivíduo que gritou pelas suas costas: "perdeu, é um assalto!". De acordo com o relato, esse indivíduo encostou algo em suas costas e, logo em seguida, seu comparsa pegou as chaves do veículo. Essa pessoa ameaçou voltar e matar o ofendido e sua esposa se o veículo tivesse segredo. Por fim, contou que os acusados evadiram do local com o veículo e como estavam de máscara e boné, não conseguiria reconhecer os acusados. Em audiência, o ofendido apontou o réu entre outras duas pessoas como o indivíduo cujas características se assemelhavam com a de um dos roubadores. O investigador de polícia Celso Lino de Oliveira contou que o réu era conhecido da "investigação", por furto de veículos e posse de um dublê. Houve roubos de veículos na cidade, com o mesmo modus operandi. O réu e um terceiro fizeram um roubo em Americana. Ele foi preso conduzindo uma caminhonete roubada. Conversando com o réu sobre outros roubos. Havia uma filmagem do roubo do Peugeot (relata a dinâmica do assalto). O acusado foi visto na ida e na volta. Pôde reconhecê-lo principalmente na sua volta. O réu se reconheceu na filmagem, como sendo a pessoa de camiseta listrada. Explicou em detalhes a dinâmica do assalto. A vítima não atendeu ao chamado para o reconhecimento. O policial civil Claudio Rogério Machado corroborou a narrativa de seu colega. Na fase informativa, o réu detalhou o crime. Disse que o praticou na companhia de "Gordo", pessoa que

conheceu na avenida Tales Castanho de Andrade, e que este portava um simulacro de arma de fogo, objeto parecido com um revólver .38 inox (fls. 13/14). Interrogado, o réu afirmou que foi preso por outro roubo, no qual é confesso. De fato, o policial Celso já havia atuado em outra ocorrência, uma receptação de uma HRV. Referido policial o ameaçou. Disse que prenderia sua esposa se não assumisse a autoria do roubo de que trata os autos. Por isso, acabou "assinando o papel" que o policial lhe deu. Ao termo da instrução, a prova reclama a condenação do acusado. O réu foi reconhecido pelo policial Celso e, na fase do inquérito, não só confessou a conduta ilícita, como forneceu detalhes de sua atuação e da comparsaria. No tocante à aplicação da pena, verifica-se que o réu possui antecedente desabonador (1501697-55.2021.8.26.0451), que justifica aumento da pena-base e a opção pelo regime fechado. Pelo exposto, requer-se a procedência da presente ação penal. Pelo(a) Dr(a). Defensor(a), foi dito o seguinte: Alegações finais ORAIS gravadas por meio audiovisual.

A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi proferida a sentença a seguir:

Vistos,

GUILHERME DOS SANTOS MACIEL, nos autos qualificado, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 14 de julho de 2021, por volta das 10 horas e 15 minutos, na rua Luiz Pedroso de Barros nº 119, bairro Santa Terezinha, nesta cidade e comarca, em concurso com o vulgo "Gordo" (demais dados de qualificação ignorados), subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de simulacro de arma de fogo, o veículo Peugeot 208 Allure PK de placas DIL7B19, pertencente à vítima Luiz Antônio de Sá (fls. 3 e 20/22).

Narra a denúncia que Guilherme e "Gordo" se uniram para praticar roubos de veículos e, juntos, subtraíram para eles diversos automóveis em Piracicaba e região (cf. relatório policial de fls. 10/12 e termo de fls. 13).

No dia e horário supramencionados, a dupla abordou a vítima defronte à residência dela e anunciou o "assalto" (fls. 20). Os roubadores, que tinham em seu poder um simulacro de arma de fogo, encostaram o objeto nas costas do ofendido e exigiram que ele lhes entregasse a chave do veículo.

Na sequência, mandaram que Luiz informasse se o carro possuía algum "segredo", sob ameaça de morte sua e da esposa. Guilherme e seu comparsa adentraram o veículo alheio e se evadiram, consumando-se a subtração.

Consta, por fim, que Guilherme acabou sendo preso em flagrante pela prática de outro roubo de veículo e, quando confrontado com as imagens dessa ocorrência captadas por câmeras de segurança, confessou a conduta ilícita (fls. 10, 13/14).

A denúncia foi recebida em 17/03/2022 (fls. 58). O réu foi citado (fls. 86). Defesa preliminar apresentada às fls. 92/94. Após, foi mantido o recebimento da denúncia (fls. 104).

Durante a instrução foram ouvidas a vítima e duas testemunhas arroladas pelas partes. Em seguida, o réu foi interrogado.

Superada a fase de requerimentos de diligências, em alegações finais, o Dr. Promotor de Justiça requereu o acolhimento da denúncia, com condenação do réu, sustentando estarem comprovadas autoria e materialidade do crime, bem assim a qualificadora.

A Defesa pleiteou a absolvição alegando insuficiência probatória.

É o relatório.

Decido.

A denúncia procede.

Autoria e materialidade delitiva foram comprovadas pelos boletins de ocorrência de fls. 03/04 e 05/06, pelo relatório de investigação de fls. 10/12, pelo laudo pericial de degravação das imagens de fls. 45/49, bem assim pela prova oral.

Vejamos:

Ouvido na fase informativa (fls. 43), o réu negou a prática delitiva.

Entretanto, em declarações tomadas pela autoridade policial em outro procedimento (fls. 13/14), o réu admitiu o roubo em questão e revelou detalhes do crime.

Declarou que, no início do mês de julho/2021, na Av. Tales Castanho de Andrade (conhecida como "Avenidinha"), conheceu um indivíduo de alcunha "Gordo". Falou para

ele que precisava de dinheiro e se acertaram para, juntos, roubarem alguns veículos, sendo que receberia a quantia de R\$ 5.000,00 pelos crimes. Relatou que, no dia 14/07/2021, estavam andando pelo bairro Santa Terezinha quando avistaram um homem lavando um carro Peugeot, de cor preta, na Rua Luiz Pedroso de Barros. Decidiram roubar o veículo. Na posse de um simulacro de arma de fogo, aparentando um revólver calibre 38, "Gordo" rendeu a vítima exigindo as chaves do Peugeot. Apossaram-se do bem e fugiram do local na condução do veículo. Esclareceu que "Gordo" o deixou nas proximidades do bairro Ártemis e seguiu para rumo desconhecido com o veículo roubado e o simulacro utilizado na ação criminosa.

Em juízo (gravação), o réu negou o crime. Disse que foi preso num roubo, o qual realmente cometeu. Após essa prisão, o policial Celso, que já o investigava em razão de um veículo HRV que comprou pela internet e que, posteriormente, constatou-se ter sido adulterado, disse-lhe que não assumisse a autoria do roubo em questão, ele iria em sua casa e iria "forjar" sua esposa num crime para prendê-la e deixar seus filhos desamparados. No dia seguinte, na audiência de custódia, para proteger os filhos e a esposa, assinou uns papéis que o policial Celso lhe deu na delegacia. Disse que, no dia dos fatos em questão, estava trabalhando numa marcenaria.

A negativa foi afastada pelas demais provas dos autos.

Com efeito, ouvida na fase extrajudicial (fls. 20) e sob o crivo do contraditório (gravação), a vítima declarou que, no dia dos fatos, estava terminando de lavar seu veículo Peugeot, do lado de fora do abrigo da residência de sua esposa, quando foi surpreendido por um indivíduo desconhecido, o qual encostou algo que parecia um revólver em suas costas e gritou: "perdeu, é um assalto", perguntando-lhe onde estava a chave do carro. Afirmou que um segundo indivíduo se aproximou e eles questionaram se o carro tinha algum "segredo". Após informar-lhes que não havia, eles ameaçaram, dizendo que, se houvesse algum "segredo", voltaria para matá-lo e mataria sua esposa também, que estava no abrigo da residência e correu para dentro ao notar a ação criminosa. Disse que eles o colocaram de costas para o carro e o advertiram para não olhar para trás, tendo ambos se evadido do local com seu Peugeot. Esclareceu que não tinha condições de identificar os assaltantes pela fisionomia, pois ambos estavam de máscara e boné. No entanto, após o fato, com os vizinhos, conseguiu obter imagens das cenas do crime e viu que os agentes eram dois homens bem fortes. Na audiência de instrução, olhando o réu ao lado de outros dois presos, apontou-o, pelo tipo físico, como sendo o provável autor do crime.

Anoto que não há por que se descrer do relato da vítima, eis que não há motivos para fazer uma falsa acusação contra o réu, pessoa que sequer conhecia anteriormente.

A jurisprudência tem se manifestado no sentido de que, em casos como este, é de suma importância a palavra da vítima:

"Roubo. Artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, CP. Preliminar acatada para declarar a absolvição pelo crime de associação criminosa e demais roubos, reconhecida na sentença. No mérito, a Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas - Incabível - Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório. A vítima apresentou versão coerente, procedendo com o seguro reconhecimento do réu. Testemunho dos policiais harmônico e uníssono. Não há indícios de que estes tenham sido mendazes ou tivessem interesse em prejudicar o acusado. A res foi detida juntamente com a motocicleta pertencente à mãe do acusado. Réu manteve-se em silêncio não oferecendo qualquer versão exculpatória. A Defesa não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-lo da condenação. Mantida a condenação. Pena corretamente fixada. Pena-base devidamente estabelecida em seu patamar mínimo legal. Majorantes bem reconhecidas - Uso de arma de fogo e concurso de agentes comprovados mediante palavra segura e uníssona da vítima, não recaindo qualquer dúvida sobre a palavra da mesma, pois não há indícios de que tenha sido mendaz ou tivesse interesse em prejudicar o acusado. Prescindível a apreensão ou realização de perícia do armamento. Aumentos aplicados em conformidade com a lei e de acordo com o princípio da individualização da pena. Regime fechado como modalidade inicial do cumprimento da pena. Mantido. Único regime que se mostra compatível com a reprovabilidade do crime e a pena aplicada. É certo que regime mais brando não seria apto para atingir a função preventiva da

pena. Recurso improvido". (TJSP - Apelação Criminal 0048214-08.2019.8.26.0050. 7ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Freitas Filho - j. 12/01/2021).

No mesmo sentido o entendimento do C. STJ:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP. SEXTA TURMA. Rel. Ministro NEFI CORDEIRO - j. 18/02/2020) 3. Agravo regimental a que se nega provimento". (STJ - AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. SEXTA TURMA, Ministra LAURITA VAZ - j. 18/08/2020) - g.n.

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ACOMPANHADO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Consoante o art. 155 do Código de Processo Penal, é vedada a eventual prolação de decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a fase do inquérito policial, no qual não existe o devido processo legal. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, contudo, firmou-se no sentido de que órgão julgador pode se valer desses elementos informativos para reforçar seu convencimento, desde que eles sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual. 3. Na hipótese, conforme foi pontuado pelo Tribunal de origem, os reconhecimentos realizados inicialmente perante a autoridade policial, foram confirmados pelas vítimas na fase instrutória, não se tratando, portanto, de condenação fundamentada exclusivamente em elementos probatórios colhidos na fase policial. 4. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 11/5/2018). 5. Agravo regimental improvido". (STJ - AgRg no HC 574.604/PR. QUINTA TURMA. Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA - j. 16/06/2020) - g.n. No caso dos autos, a vítima foi muito clara em suas declarações e esclareceu com muita propriedade como ocorreu o crime, não deixando dúvidas de que os dois agentes agiram em concurso e que usaram um objeto que parecia arma de fogo para intimidá-la.

Não obstante a vítima não tenha condições de fazer o reconhecimento do acusado pela fisionomia, eis que os criminosos estavam máscara e boné no momento da ação, nesta audiência, ela foi segura em afirmar, pelo porte físico, que ele seria um dos prováveis autores do crime.

Sua palavra, entretanto, não está isolada no contexto probatório.

Os policiais civis Celso Lino de Oliveira e Claudio Rogério Machado prestaram declarações confirmando a autoria delitiva.

De fato, ouvido em audiência (gravação), o policial civil Celso Lino de Oliveira declarou que o acusado Guilherme foi preso em flagrante de um roubo de veículo (camionete Hilux que tinha rastreador) cometido na cidade de Americana, ocasião em que seu comparsa conseguiu fugir. Afirmou que o réu já era conhecido nos meios policiais (já havia sido preso por furto e receptação por sua equipe) e que o modus operandi do roubo de Americana coincidia com o de outros crimes ocorridos em Piracicaba que vinham sendo investigados. Assim, resolveram questioná-lo sobre os crimes. Relatou que exibiram ao réu as filmagens do roubo em questão e, ao vê-las, ele confessou a autoria do crime, dizendo ser ele a pessoa de blusa listrada, boné escuro e mochila nas costas identificada nas filmagens. O acusado também informou que "Gordo" era o indivíduo de blusa cinza e boné de cor bege e que, juntos,

praticaram o roubo do veículo Peugeot. O acusado esclareceu ainda que "Gordo" era quem portava o simulacro no momento da ação criminosa e disse que, depois de consumado o roubo, desembarcou do veículo, deixando-o na posse do comparsa, sem saber para onde foi levado. O réu disse, ainda, que havia praticado os crimes porque estava passando por dificuldades financeiras e tinha filhos pequenos para sustentar. Afirmou, por fim, que pela filmagem, conseguiu reconhecer o réu como sendo um dos assaltantes, principalmente, quando ele entrou no veículo e tomou o volante.

No mesmo sentido as declarações prestadas em juízo (gravação) pelo policial civil Claudio Rogério Machado.

Registro que os relatos dos agentes de polícia merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, eis que inexistem elementos indicando que teria procedido de má-fé.

A alegação do réu de vinha sofrendo perseguição gratuita pelo policial Celso não encontra ressonância em quaisquer outros elementos de convicção.

Presume-se a lisura dos agentes públicos, pois investidos no cargo para segurança pública. Seria paradoxal o Estado atribuir a tais pessoas a execução de um ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas não aceitar suas palavras na valoração das provas. Tal raciocínio vem sendo aplicado há muito tempo na jurisprudência geral, com ressonância no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Confiram-se alguns julgados:

"HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1º GRAU. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II - O eg. Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença absolutória para condenar o paciente, se fundamentou na prova coligida em Juízo, consistente no depoimento das vítimas e testemunhas, dentre elas policiais que realizaram a prisão em flagrante, os quais corroboraram os elementos constantes do inquérito policial, notadamente a confissão extrajudicial dos agentes, não havendo ofensa ao art. 155 do CPP. III - Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório. IV - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. V - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido." (STJ - HC 471.082/SP. QUINTA TURMA. Rel. Ministro FELIX FISCHER - j. 23/10/2018) g.n.

"Tráfico de entorpecentes. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das palavras dos policiais. Condição funcional que, por si só, não afasta a credibilidade dos seus relatos. Precedentes. Comércio evidenciado pelas circunstâncias da apreensão. Desnecessidade de prova de atos de mercancia. Conduta típica, ademais, que se perfectibiliza com a realização de qualquer uma das condutas previstas. Condenação acertada. Reincidência afastada. Pena reduzida.

Descabimento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e de penas alternativas, em razão da dedicação a atividades ilícitas. Condenação por ato infracional equiparado a tráfico de entorpecentes. Regime fechado que deve ser mantido a despeito da quantidade de pena e do tempo de prisão preventiva. Recurso parcialmente provido." (TJSP. Apelação Criminal 1500118-94.2020.8.26.0552. 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR FRANCISCO BRUNO – j. 11/09/2020) - g.n.

No mesmo sentido: 1) TJSP. Apelação Criminal 1505129-40.2019.8.26.0132. 15ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR WILLIAN CAMPOS – j. 14/09/2020; 2) TJSP. Apelação Criminal 1500964-84.2018.8.26.0228. 9ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ALCIDES MALOSSI JUNIOR – j. 14/09/2020; 3) TJSP. Apelação Criminal 1501036-52.2019.8.26.0320. 4ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ROBERTO PORTO – j. 14/09/2020; 4) TJSP. Apelação Criminal 0002209-87.2017.8.26.0634. 6ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR LAURO MENS DE MELLO. j. 12/09/2019; 5) TJSP. Apelação Criminal 1521997-96.2019.8.26.0228. 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR NELSON FONSECA JUNIOR – j. 14/09/2020.

De fato, não se coaduna com a lógica probatória aceitar a alegação do acusado em detrimento da palavra dos policiais: enquanto o interesse destes é apenas relatar ocorrências registradas no cumprimento do dever de ofício, o daquele é eximir-se de sanção penal. Mas não há olvidar a significativa diferença entre ambos: apenas um deles tem o dever-jurídico de dizer a verdade.

Diante desse contexto, não há dúvidas de que o réu, agindo em concurso com terceira pessoa não identificada, cometeu o roubo em questão.

De fato, além de confessar o crime na fase informativa, nesta audiência, ele foi reconhecido por um dos policiais que viu as cenas do crime e, pelo porte físico, foi apontado pela vítima como um dos roubadores.

De rigor, pois, sua condenação por infração ao artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal.

Passo à individualização das penas.

Em razão do princípio da insignificância, o réu deve ser considerado primário e de bons antecedentes, pois não sofreu condenações criminais definitivas antes dos fatos (cf. FA de fls. 60/62 e certidão de fls. 73/75).

As demais circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não lhe são desfavoráveis.

Dessa forma, fixo as penas-base em quatro anos de reclusão e dez dias-multa.

Com as penas fixadas no mínimo legal, eventuais atenuantes, como a confissão, não podem diminuí-las.

Não há agravantes nem causas de diminuição das penas.

Reconhecida a causa de aumento de pena do concurso de agentes, com fundamento no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal, elevo as reprimendas em 1/3, perfazendo cinco anos e quatro meses de reclusão e treze dias-multa.

Em razão da maior gravidade do delito em questão, praticado em concurso de agentes e mediante grave ameaça a pessoa, e considerando o fato de que, apesar de se tratar de pessoa primária, conforme se vê na certidão de fls. 73/75, o réu foi preso em flagrante delito por outro crime de roubo cometido apenas sete dias após o delito em questão (nesta audiência, aliás, ele confessou o outro roubo), além de ostentar condenação por outro crime a qual transitou em julgado após os fatos em questão (fls. 148/149) e responder a outro processo também por roubo, dessa vez cometido no dia seguinte ao crime destes autos, tudo a indicar maior periculosidade do acusado, necessária a eleição do regime fechado para início do cumprimento da pena corporal. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena pecuniária ou restritiva de direitos, ou a concessão do "sursis", visto que não preenchidos os requisitos legais (pena superior a quatro anos e crime cometido com grave ameaça à pessoa).

Registro que não é cabível a detração de que trata o artigo 387, parágrafo 2º, do CPP, porquanto o réu está preso há apenas dois meses e seis dias, não tendo, ainda, preenchido o requisito objetivo para progressão de regime.

Por não haver condições de determinar a situação financeira do réu, fixo a pena de multa no valor mínimo legal.

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o réu GUILHERME DOS SANTOS MACIEL a cumprir cinco anos e quatro meses de reclusão, inicialmente em regime fechado, e a pagar treze dias-multa, no mínimo legal, por ter infringido o artigo 157 parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal.

Conforme acima exposto, em decorrência da maior gravidade do delito em questão, cometido em concurso de pessoas e com grave ameaça à pessoa, além dos elementos indicativos de que o réu vem reiterando em práticas criminosas, ostentando outra condenação criminal definitiva posterior aos fatos, prisão em flagrante por outro roubo apenas sete dias após os fatos em questão (nesta audiência o réu confessou esse outro roubo) e estar respondendo a outro processo de roubo em tese cometido no dia seguinte ao roubo em questão, tudo, pois, a indicar maior periculosidade e real possibilidade de reiteração criminosa, continuam presentes os requisitos da prisão preventiva, a qual é necessária para garantia da ordem pública e fica, assim, mantida.

Recomende-se a ré na prisão em que se encontra recolhido, servindo-se a presente de ofício.

Custas na forma da Lei 11.608/03.

Publicada em audiência, registre-se, intime-se, comunique-se, expedindo-se o mais necessário.

Pelo RÉU e DEFESA foi dito que DESEJAM RECORRER da sentença ora proferida. Pelo MINISTÉRIO PÚBLICO foi dito que se manifestaria no prazo legal.

Pela MM. Juíza de Direito, a seguir, foi dito:

Saem as partes cientes da sentença proferida e do prazo para oferecimento de eventuais recursos. Recebo o recurso interposto. Intime-se a Defensoria Pública para que apresente razões de apelação. Regularize-se o sistema informatizado.

Juntadas as razões, vista ao MP para contrarrazões de recurso. Expeça-se guia de recolhimento e internamento provisória, se o caso.

Todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados e gravados por esse sistema virtual, sendo a mídia disponibilizada posteriormente no sistema SAJ/PG

Para constar, lavrei este que lido e achado conforme, vai devidamente assinado digitalmente pelo(a) MM(^a). Juiz(a). Certifico as presenças dos mencionados na presente ata e deixo de cumprir o disposto no artigo 145, III das NSCGJ. O referido é verdade e dou fé. Saem os presentes devidamente intimados. NADA MAIS. Eu, Tatiana Carlucci Magalhães, assistente judiciário, digitei.